

Gefährder soll zurück nach Deutschland Gericht: Abschiebung ist rückgängig zu machen

Gefährder soll zurück nach Deutschland; Gericht: Abschiebung ist rückgängig zu machen

Berliner Zeitung

14. Juli 2018

Copyright 2018 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

Berliner Zeitung

Section: POL; S. 4; Ausg. 162

Length: 561 words

Byline: Markus Decker

Body

VON MARKUS DECKER

Der nach Tunesien abgeschobene mutmaßliche frühere Leibwächter von Osama bin Laden muss einem Gerichtsbeschluss zufolge nach Deutschland zurückgeholt werden. Die Abschiebung des als islamistischen Gefährders eingestuften Tunesiers Sami A. sei "grob rechtswidrig" und verletze "grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien", hieß es in dem am Freitag gefassten Beschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen. Die Abschiebung müsse daher "von der Ausländerbehörde rückgängig gemacht werden".

Das Verwaltungsgericht hatte am Donnerstag entschieden, dass Sami A. nicht abgeschoben werden darf. Es liege keine "diplomatisch verbindliche Zusicherung der tunesischen Regierung" vor, dass A. in dem nordafrikanischen Land keine Folter drohe, hieß es zur Begründung. Dennoch wurde der Tunesier am Freitagmorgen gegen sieben Uhr nach Tunesien geflogen und dort den dortigen Behörden in Gewahrsam genommen. Das Gericht erklärte am Freitagnachmittag, dass die Abschiebung zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beschlusses an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) "noch nicht abgeschlossen war und deshalb abubrechen gewesen wäre".

Eineinhalb Stunden zu spät

Über das Abschiebeverbot hatte das Gericht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) am Freitagmorgen informiert. Die Entscheidung vom Donnerstagabend sei um 8.27 Uhr an das Bamf gefaxt worden, sagte ein Gerichtssprecher - also eineinhalb Stunden zu spät.

Sami A. war 1997 zum Studium nach Deutschland gekommen. Im Jahr 2000 soll er eine militärische Ausbildung in einem Lager der Al-Kaida in Afghanistan erhalten und zeitweise zur Leibgarde von Osama bin Laden gehört haben. Nach dessen Tod soll sich Sami A. in Deutschland als salafistischer Prediger betätigt haben. Der Tunesier hat diese Vorwürfe stets bestritten. Die Bundesanwaltschaft hatte gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, aber mangels hinreichenden Tatverdachts wieder eingestellt. Abgeschoben werden soll der Tunesier seit 2014. Damals hatte das Bamf das Abschiebeverbot erstmals aufgehoben. Dagegen wehrte sich Sami A. bislang erfolgreich vor Gericht. Im Juni 2018 hob das Bamf erneut das Abschiebeverbot auf.

Gefährder soll zurück nach Deutschland Gericht: Abschiebung ist rückgängig zu machen

Der Terrorismusexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Guido Steinberg, hält diese strikte Vorgehensweise für eine Reaktion auf die Flüchtlingskrise und den Anschlag vom Breitscheidplatz. Er sagte: "Ich halte das für vernünftig. Und ich habe überhaupt keine Probleme mit Abschiebungen nach Tunesien, weil es ein besserer Staat geworden ist." Der Attentäter Anis Amri kam ebenfalls aus Tunesien und war trotz unzähliger Straftaten und Terrorverdachts nicht abgeschoben worden.

Das NRW-Flüchtlingsministerium kündigte am Freitagabend an, gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, Sami A. nach Deutschland zurückzuholen, Beschwerde einzulegen. Darauf hatte der Vorsitzende des Anis-Amri-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Armin Schuster (CDU) gehofft. Er hatte zuvor gesagt: "Ich wäre sehr dankbar, wenn man gegen diese Entscheidung Beschwerde beim Obergerverwaltungsgericht einlegen würde. Ich bin jedenfalls dagegen, dass A. zurückgeholt wird, bevor nicht die nächste Instanz entschieden hat. Da habe ich keine schlaflosen Nächte. Immerhin handelt es sich um einen ausreisepflichtigen Gefährder mit Al-Kaida-Ausbildung."

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: AL-QAIDA (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (90%); GERICHTSHÖFE (90%); MILITÄRISCHE AUSBILDUNG (89%); POLITIK (89%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (78%); GERICHTSPROZESSE (78%); RELIGIÖSE FÜHRER & AMTSTRÄGER (78%); STAATSANWÄLTE (78%); TERRORANSCHLÄGE (78%); TERRORISMUS (78%); RECHTSSTAATLICHKEIT (77%); ERMITTLUNGEN (75%); GESETZGEBUNGSORGANE (75%); POLITISCHE PARTEIEN (75%); DEUTSCHER BUNDESTAG (73%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (66%); KRIMINALERMITTlungen (63%); STIFTUNGEN (62%)

Organization: AL-QAEDA (54%)

Industry: MILITÄRISCHE AUSBILDUNG (89%); STAATSANWÄLTE (78%)

Geographic: LIEGE, BELGIEN (78%); TUNESIEN (92%); DEUTSCHLAND (90%); NORDAFRIKA (78%); AFGHANISTAN (73%)

Load-Date: July 14, 2018